

1502278-22.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502278-22.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502278-22.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2262767/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 20484837 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 1043/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2262767 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2262767 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1043/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KETLIN BRUNAIKOVICS MARTINS PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

KETLIN BRUNAIKOVICS MARTINS PEREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 18h11min., na Travessa Augusto Galvano, altura do numeral 310, Vila dos Lavradores, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiras pessoas, 13 (treze) porções de cocaína em forma de "crack", com peso líquido de 2,88g (dois gramas e oitenta e centigramas), droga esta que determina dependência física ou psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação provisória de fls. 15/18 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 56/58, o que fazia sem autorização e em desacordo

com determinação legal ou regulamentar.

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fls. 68/69), a ré foi citada (fls. 78) e apresentou resposta à acusação (fls. 82). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 118/119) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas presentes e declarada a revelia da acusada.

O Ministério Público, por meio de memoriais orais, requereu pela procedência da ação penal.

A defesa da ré, em sede de alegações finais (fls. 136/145), requereu pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com aplicação do regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito a serem analisadas. No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que procede a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que a materialidade dos delitos veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo de constatação provisória (fls. 15/18), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 56/58) e prova oral produzida.

A autoria em relação ao tráfico de drogas está, igualmente, caracterizada.

A testemunha Diogo Tomazela, guarda civil municipal, relatou que estavam em patrulhamento de rotina e avistaram duas pessoas, passando algo uma para a outra. Ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Conseguiram abordar uma delas, que lhes informou estar em posse de "crack", lhes entregando 13 pedras, informando ser usuária. Naquela data estaria comercializando as drogas e posteriormente receberia uma quantidade da mesma droga, para seu próprio consumo. Não conseguiram identificar a outra pessoa, aparentava ser homem, pelas vestes e cabelo. Não foi apreendido dinheiro com ela. As drogas estavam embaladas individualmente em saquinhos plásticos, prontas para entrega a terceiros. O local onde estavam era conhecido por ser ponto de tráfico. Pelo que viram era a ré que estava entregando o produto a outra pessoa. Ela não era conhecida dos meios.

A testemunha Victor Zambonato Bariquelli, guarda civil municipal, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

A ré, em sede policial, negou, em parte, os fatos a si imputados, relatou que conheceu um indivíduo, que chama de "Vitinho", que é traficante, de quem comprou uma pedra de crack por R\$10,00, ele lhe disse que daria outra pedra, se entregasse uma pedra de "crack" a uma outra pessoa, o que aceitou e fez. Essa pessoa a quem entregou a droga deixou o local, na sequência a GCM apareceu e "Vitinho" saiu correndo, sendo seguido pela declarante. Ao chegar no matagal, sentou-se, para fumar a droga que ele havia lhe dado, e foi neste momento que foi abordada, em posse de um "caninho" com uma pedra de "crack" parcialmente consumida, eles a jogaram no mato. Não é verdade que estava em posse de 13 porções de "crack", foi informada pelos GCMs que eles haviam localizado essas porções nas imediações, também não foi informada acerca do motivo pelo qual estava sendo detida. Em juízo, foi declarada sua revelia.

À luz da prova oral supra transcrita, tem-se a presença de elementos de cognição mais que suficientes para que o decreto condenatório seja prolatado com a segurança e certeza necessária e exigíveis.

O relato das testemunhas, sob a égide do contraditório e ampla defesa, prestados com detalhes e de forma harmoniosa, são bastante convincentes e indicam a ocorrência da apreensão da droga e traficância descritas na denúncia.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias

que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

No mais, a ré confessou parcialmente os fatos em sede policial, indicando que estaria realizando traficância, como forma de sustentar seu próprio vício. De acordo com Júlio Fabrini Mirabete (Processo Penal, 4ª Edição, São Paulo, Ed. Atlas, pág. 285) "a confissão extrajudicial, que não se reveste da garantia do juízo, é insuficiente, por si só, para embasar uma condenação, mas deve ser admitida como prova para condenação quando amparada em outros elementos colhidos nos autos"

Assim, o artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a utilização dos elementos informativos como fundamento exclusivo da decisão, mas nada impede, na atual configuração sistemática do Processo Penal, que sejam utilizados para reforçar a prova produzida em juízo, como o foram neste caso.

Neste sentido:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117192, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 16-09-2013 PUBLIC 17-09-2013).

No tocante à finalidade com que a ré trazia a substância entorpecente, não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregá-la ao consumo de terceiros, em razão do local em que foi encontrada (ponto de tráfico), das drogas encontradas, da confissão informal aos guardas municipais, que, por si só, já é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o uso momentâneo.

Há que se ressaltar a validade jurídica e a credibilidade dos depoimentos das autoridades:

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (Habeas Corpus nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189).

Demonstrada a ocorrência dos crimes dos artigos 33, caput, da lei 11.343/06 e comprovada a responsabilidade criminal da acusada, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo as circunstâncias judiciais do previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 59, do Código Penal, depreende-se que a ré não possui antecedentes (fls. 71/72 e 75), nem demais circunstâncias negativas a serem consideradas, aplico-lhe a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão

e 500 dias-multa.

Em segunda fase, verifico que não há agravantes a serem levadas em consideração. Deixo de aplicar a atenuante de confissão e referente a idade da acusada, posto que a pena já se encontra no piso.

Em terceira fase, não verifico a presença de causas de aumento e diminuição de pena. Em relação ao benefício previsto no artigo 33, 4º, da lei 11.343/06, entendo ser possível sua aplicação reduzindo a pena em 2/3 ficando a mesma em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

No mais, persistem inalteradas todas as razões já expostas por força da decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a acusada, KETLIN BRUNAIKOVICS MARTINS PEREIRA, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Regime semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação do "sursis", em razão de não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA